贵阳观山湖区贵州工业职业技术学院“3•8”一般高处坠落事故调查报告

2023年3月8日13时50分左右，贵阳观山湖区长岭南路贵州工业职业技术学院教师公租房3栋9楼GH户下水管道施工，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失152万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、观山湖区人民政府等单位有关人员组成的观山湖区贵州工业职业技术学院“3·8”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）工程基本情况

事发工程位于贵阳市观山湖区长岭南路西侧贵州工业职业技术学院教师公租房，房屋使用人为该院董某。2023年1月5日，董某与贵州德艺典尚装饰工程有限公司签订《房屋改造协议》，协议约定施工内容为室内改造工程，主要包括住宅入户走廊墙体和结构梁

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2023-07-05 15:27　浏览次数：13次　字体:[]

形成的2.1m×1.1m的中空部分浇注混凝土，以及拆除室内隔墙。事故发生时，工程项目完成约80%，正进行下水管道安装。事故地点位于该户东侧结构梁处。

（二）事故相关单位基本情况

1.施工单位：贵州德艺典尚装饰工程有限公司（以下简称德艺装饰公司），类型：其他有限责任公司，地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵州世纪城X组团。法定代表人：王某伟；成立日期：2019年2月13日；营业期限：无固定期限；统一社会信用代码：91520115MA6HJE****。经营范围：装饰装潢工程、室内装饰设计等。

2.物业服务承包单位：

（1）山东宏泰物业发展有限公司（以下简称宏泰物业公司），类型：其他有限责任公司，地址：山东省济南市高新区舜华路1000号齐鲁软件园创业广场3号楼二层。法定代表人：韩某峰；成立日期：1997年9月13日；营业期限：无固定期限；统一社会信用代码：9137010026718****。经营范围：物业管理；自有房屋租赁；房地产经纪服务等。

（2）贵州宏坤物业管理有限公司（山东宏泰物业发展有限公司全资子公司，以下简称宏坤物业公司），类型：有限责任公司，地址：贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村。法定代表人：王某涛；成立日期：2020年12月24日；营业期限：2020年12月24日-2040年12月23日；统一社会信用代码：91520111MAAK7N****。经营范围：物业管理等。

3.实际物业服务单位：贵州象朗物业管理有限公司（以下简称象朗物业公司），类型：有限责任公司，地址：贵州省贵阳市云岩区水东路街道东山路217号中天世纪新城五组团。法定代表人：白某；成立日期：2022年6月13日；营业期限：无固定期限；统一社会信用代码：91520103MABNM4****。经营范围：物业管理等。

（三）相关单位约定情况

1.房屋的产权及使用情况

贵州工业职业技术学院教师公租房产权属于贵州工业职业技术学院。2023年1月，该院董某租用公租房，成为该房屋实际使用人。

2.物业管理服务的承包情况

宏泰物业公司是贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区物业服务单位。2020年12月24日，宏泰物业公司成立全资子公司宏坤物业公司具体负责上述校区的物业管理。

2022年7月1日，宏坤物业公司将贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区物业服务项目外包给象朗物业公司，并签订了《贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区物业服务项目专业服务外包合同》，合同约定象朗物业公司需投入前期启动及日常运营的全部资金，采用独立核算，自负盈亏的运营模式，独自承担经营过程中产生的债权、债务，以及由此引发的经济、安全和法律责任。服务范围：贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区，面积73271.4㎡。服务内容：物业共用部位的维修和管理；物业公共设施设备管理；公共区域环境卫生的维护；公共绿化的养护和管理；物业使用中对业主禁

止行为的告知、劝阻、报告等；装饰装修管理服务；物业档案及物业服务档案管理；法律法规规定的其他权利义务和责任等。

2022年9月1日，宏坤物业公司与象朗物业公司签订《贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区物业管理项目服务专业服务外包合同补充协议》，增加对公租房的物业服务管理内容。宏坤物业公司与象朗物业公司签订的专业服务外包合同和补充协议，实际包含了全部物业管理内容，为物业服务整体外包。

2022年11月9日，贵州工业职业技术学院与宏泰物业公司签订《贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区物业管理项目服务合同补充协议》，增加对公租房的物业服务管理内容。

3.物业管理单位与使用人约定情况

2022年11月28日，房屋使用人董某与宏泰物业公司贵州工业职业技术学院物业服务中心（象朗物业公司提供实际物业服务）签订了房屋装饰装修管理协议，明确装修、装饰范围，装饰装修中的禁止行为和注意事项。

4.德艺装饰公司有关人员约定情况

2023年1月中旬，德艺装饰公司项目负责人程某全临时聘用黄某飞负责该教师公租房水电管道、消防管安装施工。2023年3月2日黄某飞临时聘用刘某、王某川到该教师公租房施工，负责安装下水管道。

二、事故经过、报告及抢险救援情况

2023年3月8日8时30分，黄某飞安排刘某早上加工下水管道材料，下午自行安装。12时40分左右，刘某到3栋9楼安装下水管道。13时40分左右，王某川从4栋1层到负一层材料库房取施工材料途中，发现刘某躺在1楼平台过道，鼻子流血，头部受伤，没有呼吸，未佩戴安全帽和安全绳。13时45分，王某川打电话给王某伟和黄某飞。13时47分左右，黄某飞到达事故现场，拨打 120和110电话求救。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成死亡一人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《省安委会办公室关于印发〈贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定〉的通知》(黔安办〔2020〕11号)规定统计,该事故造成直接经济损失152万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

贵州工业职业技术学院教师公租房3栋9楼GH户东侧现浇板未设置防护栏、防护网，刘某未佩戴安全帽和安全绳，在3栋9楼GH户东侧结构梁安装下水管道时，重心失稳，坠落至3栋1楼平台过道。

（二）间接原因

1.德艺装饰公司。未建立全员安全生产责任制；未制定公司安全生产教育和培训计划；未制定公司安全生产规章制度、操作规程；未编制该工程施工方案；未开展风险辨识并落实管控措施；未对施工人员进行安全技术交底和安全生产教育培训；未向施工人员提供安全帽、安全绳等劳动防护用品并监督其佩戴、使用；未按规定在施工现场设置防护设施，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

2.象朗物业公司。未履行物业管理职责，对不安全施工行为未及时劝阻和报告，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）调查发现其他问题

宏坤物业公司。违规将贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区全部物业管理一并委托给象朗物业公司。

（四）事故性质

事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任有关单位及人员的处理建议

（一）对有关企业的处理建议

1.德艺装饰公司。未建立全员安全生产责任制；未制定公司安全生产教育和培训计划；未制定公司安全生产规章制度、操作规程；未编制该工程施工方案；未开展风险辨识并落实管控措施；未对施工人员进行安全技术交底和安全生产教育培训；未向施工人员提供安全帽、安全绳等劳动防护用品并监督其佩戴、使用；未按规定在施工现场设置防护设施，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

2.象朗物业公司。未履行物业管理职责，未对住宅装饰装修活动进行巡查，对不安全施工行为未及时劝阻和报告，未及时消除生产安全事故隐患。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

3.宏坤物业公司。违规将贵州工业职业技术学院观山湖校区、清镇校区全部物业管理一并委托给贵州象朗物业管理有限公司。建议由贵阳市住房和城乡建设局依法进行行政处罚。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.王某伟，群众，德艺装饰公司法定代表人。未建立健全并落实全员安全生产责任制；未组织制定公司安全生产教育和培训计划；未组织制定公司安全规章制度、操作规程；未组织开展风险辨识并落实管控措施；未督促、检查事故工程的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

2.程某全，群众，德艺装饰公司技术负责人、项目负责人。未编制该工程施工方案；未开展风险辨识并落实管控措施；未对施工人员进行安全交底和安全生产教育和培训；未向施工人员提供安全帽、安全绳等劳动防护用品并监督其佩戴、使用；未按规定在施工现场设置防护设施，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

3.黄某飞，群众，德艺装饰公司项目水电管道、消防管安装施工班组长。未对施工人员进行安全交底；在现场无防护设施情况下，违章指挥刘某从事高处作业。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

4.冯某钦，群众，象朗物业公司公租房项目经理。未组织对住宅装饰装修活动进行巡查，对不安全施工行为未及时劝阻和报告，未及时消除生产安全事故隐患。建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

（三）建议给予处理的有关公职人员

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

六、事故防范措施建议

（一）消除监管盲区，加强安全生产巡查。属地政府和相关部门要督促各街道（镇）加强住宅装饰装修的巡查，及时发现、制止和报告违规搭建和不安全施工行为。

（二）强化住宅室内装饰装修执法监管。有关部门一是要加强监管队伍建设，强化业务培训，推进行业领域安全监管能力提升；二是加大对建筑施工安全隐患的巡查力度，加强对住宅装饰装修工程执法检查，严厉打击违法违规行为，发现问题及时对施工单位作停工整改处理，停工期间严格开展复查巡查，做好巡查检查记录，严格闭环管理。三是加大宣传培训力度，组织街道（乡镇）、物业服务企业房屋使用安全管理工作培训，重点讲解《物业管理条例》《贵阳市装饰装修管理暂行办法》，提高基层工作人员业务水平；充分发动村（居）委会、物业服务企业利用微信群、LED滚动宣传屏、群发短信等方式，引导群众合法合规装饰装修住宅；鼓励群众通过12345热线电话、书面报告等多种途径向各级有关职能部门、街道和物业服务企业反映违规住宅装饰装修问题和线索。

（三）厘清物业职责，加强对物业服务企业的指导。有关部门一是全面深入研究和梳理物业管理相关政策法规，厘清物业活动监管范围和物业服务企业管理职责，明确物业服务管理事项，提高物业服务企业的专业性和规范性。二是严格监管，通过检查、走访等方式对物业企业履职情况进行评价，对台账不全，巡查不力等情况责令整改。三是建立物业管理联动协调机制和问题快速处置工作流程，加大物业管理监管执法力度，严惩违法建设、群租、破坏房屋承重结构、擅自改变房屋使用性质、不安全文明施工等违法违规行为。

（四）物业服务企业要加强房屋装修的管理。物业服务企业一是参照有关规定、标准、制订适用于本物业管理区域《住宅装修须知》《装饰装修管理协议》等文件，加强对装饰装修活动日常巡查和管

理。二是业主或者物业使用人在装饰装修前，应当将施工单位、施工期限、装修内容（包括住宅装修设计图、施工方案）等书面告知物业企业。三是物业服务企业应当对房屋装修行为进行严格管理，对装修行为进行监管、检查，杜绝事故发生，确保住户人员和财产安全；物业企业发现业主、物业使用人、装修单位有违规装修现象，应当及时采取有效措施进行劝阻、勒令改正，对拒不改正的，应及时报告业主委员会（物业管理委员会）、街道办事处、行政主管部门报告。

分享到：